

RECURSO CÍVEL Nº 5063800-05.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: JAMIL CHERENE JASSUS JUNIOR (AUTOR)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. "QUITAÇÃO FOLGAS ACUM (HR)" E "DIF QUIT FOLGAS ACUM". VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. "HORA EXTRA (HE) TRABALHO NA FOLGA" E "DIF TRAB. NA FOLGA". VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela União/Fazenda Nacional, reformando pontualmente a sentença para julgar improcedente o pedido referente às rubricas "hora extra trab. na folga" e "dif. he trab.na folga", tendo em vista o seu caráter remuneratório. Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996), tampouco em honorários de sucumbência em seu desfavor, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5063800-05.2024.4.02.5101

510015450307 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5063800-05.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: JAMIL CHERENE JASSUS JUNIOR (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela União/Fazenda Nacional no [evento 24, RECLNO1] em razão da sentença [evento 11, SENT1] de procedência do pleito de exclusão das verbas de "hora extra trab. na folga", "dif. he trab.na folga", "dif.quit.folgas acum" e "quitação folgas acum(hrs)" da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação da ora recorrente à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Em suas razões recursais, a União/Fazenda Nacional pugna pela reforma da sentença alegando ser necessário fazer distinção entre a *conversão em pecúnia de folga não gozada* e o *pagamento dobrado pelo serviço efetivamente prestado* em período que, em tese, deveria ser de folga. Aduz que marítimos podem ser mantidos em atividade, com prejuízo de eventuais folgas programadas quando necessário à continuidade operacional. Sustenta a tese de que a quantia recebida pelos trabalhadores como contraprestação dos dias efetivamente trabalhados, ainda que em momentos de folga, é remuneração, não indenização, e que, portanto, tais valores consistem em acréscimo patrimonial do funcionário, fato gerador do IRPF. Requer, deste modo, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no [evento 28, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo [evento 23 e evento 24, RECLNO1] e isento de custas na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.

Na sentença ora recorrida foram julgados precedentes os pedidos autorais, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as verbas de "hora extra trab. na folga", "dif. he trab.na folga", "dif.quit.folgas acum" e "quitação folgas acum(hrs)", bem como para condenar a ré a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a esse título, *observada a prescrição quinquenal e a correção pela SELIC*.

Como visto, a controvérsia diz com a incidência ou não do tributo sobre as verbas decorrentes de "hora extra trab. na folga", "dif. he trab.na folga", "dif.quit.folgas acum" e "quitação folgas acum(hrs), com base nas informações constantes dos contracheques de [evento 1, CHEQ10 e evento 1, CHEQ11] e acordo coletivo de [evento 1, ACORDO2 e seguintes].

A rubrica "folgas indenizadas" (ou "folgas não gozadas", ou "indenização de folga", ou "indenização de folga offshor", ou "indenização folga férias") consiste em compensação indenizatória pelo exercício de atividade laborativa durante o período de folga estipulado para os empregados sujeitos a horários variáveis, como previsto no artigo 229 da CLT.

No tocante às rubricas "dif.quit.folgas acum" e "quitação folgas acum(hrs)", em que pese o esforço argumentativo da recorrente, não se infere do contexto fático jurídico elementos aptos a infirmar o entendimento adotado pelo juízo de origem, considerando o caráter indenizatório de tais verbas, já que se equiparam às chamadas folgas indenizadas.

Nesse sentido tem sido o entendimento desta 6ª Turma Recursal, nos termos do julgado abaixo citado:

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. DIF.QUIT.FOLGAS ACUM, QUITAÇÃO FOLGAS ACUM(HRS), DIF. ABONO ACT 2023, ADICIONAL DE INTERVALO HRA (ADICIONAL HRA), AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR E DIF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. HORA EXTRA TRAB. NA FOLGA, DIF. HE TRAB.NA FOLGA, BANCO DE HORAS, REP. SEMANAL REMUNERADO, RSR E DIF RSR BANCO DE HORAS. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO DEMANDANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (Grifei)

(...) A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela União/Fazenda Nacional, reformando pontualmente a sentença para julgar improcedente o pedido referente à rubrica "descanso semanal remunerado não gozado", discriminado em contracheque como "Rep. Semanal Remunerado", "RSR", "Dif RSR Banco de Horas", tendo em vista o seu caráter remuneratório, bem como VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo demandante, nos termos da fundamentação. Descabe condenação da União/Fazenda Nacional em custas, ante o exposto no art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996, assim como em honorários, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Noutro giro, quanto ao demandante, além das custas devidamente recolhidas em [evento 29, CUSTAS2 e evento 29, CUSTAS3], condeno-o em honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

(Processo nº 5001257-57.2024.4.02.5103, Relatora Juíza Federal KARLA NANJI GRANDO, julgamento em 30/10/2024)

Tal entendimento, assim como o da sentença de origem, encontra respaldo na Turma Nacional de Uniformização (TNU), que firmou a seguinte tese no PEDILEF nº 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020: *"Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas"*. Nada a prover quanto ao ponto, portanto.

No diz respeito às rubricas "hora extra trab. na folga" e "dif. he trab.na folga", também recebidas pelo demandante, não se trata de verba de caráter indenizatório, pois consistem em verbas remuneratórias acrescidas ao salário do empregado pela hora extra trabalhada, de modo que eventual incidência de imposto de renda sobre ela não enseja a restituição dos correspondentes valores descontados.

Nesse sentido, precedente, com os ajustes necessários, desta 6ª Turma Recursal, assim ementado:

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. QUITAÇÃO FOLGAS ACUM(HRS). VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. HORA EXTRA TRAB. NA FOLGA. VERBAS DE NATUREZA

(...)A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela União/Fazenda Nacional, reformando pontualmente a sentença para julgar improcedente o pedido referente à rubrica "hora extra trab. na folga", tendo em vista o seu caráter remuneratório. Descabe condenação da União/Fazenda Nacional em custas, ante o exposto no art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996, assim como em honorários, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

(Processo nº 5000832-88.2024.4.02.5116, Relatora Juíza Federal KARLA NANJI GRANDO, julgamento em 30/10/2024)

Nessas condições, voto por **conhecer** e **dar parcial provimento** ao recurso interposto pela União/Fazenda Nacional, reformando pontualmente a sentença para julgar improcedente o pedido referente às rubricas "hora extra trab. na folga" e "dif. he trab.na folga", tendo em vista o seu caráter remuneratório. Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996), tampouco em honorários de sucumbência em seu desfavor, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**